

עין משפט ונר מצוה

א [מיי] פ"ג מהלכות מתנות עניים ה"ד:
גג ב מיי פ"א מהל' מתנות עניים הל' י טוש"ע י"ד ק"י שלז:
גד ג מיי פ"ב מהל' תרומות הל' י:
ד [מיי] פ"ט מהל' בכורים הל' טז טוש"ע י"ד סימן ס"א סעיף א':
גה ה מיי פ"ה מהל' מתנות עניים הל' כ:
גו ו ז מיי פ"ה מהל' כלי המקדש הל' א:
גז ח מיי פ"ט מהלכות בכורים יח ופ"ט מהל' מעשה קרבנות הל' י פתג עין קמץ טוש"ע י"ד ק"י ס"א סעיף ב:
גח ט מיי פ"ט מהל' בכורים הלכה יח טוש"ע שם סעיף ג:
גנז י מיי שם טוש"ע שם סעיף ב:
ם ב מיי שם הלכה יט טוש"ע שם סעיף ג:
כא ל מ מיי שם טוש"ע שם סעיף ד:

תורה אור השלם

- וְכָרַמְךָ לֹא תַעֲרֹל וּפָרַט כְּרַמְךָ לֹא תִקַּטְט לְעֵנִי וְלֹאֹר תַּעֲרֹב אֶתָם אָמַר יי אֱלֹהֶיכֶם:

- וְהַכְתֵּן הַגְּדֹל מֵאֲחֵיו אֲשֶׁר יִצַּק עַל רֹאשׁוֹ שֶׁנֶּה מְשֻׁקָה וּמֵלֵא אֶת יָדוֹ לִכְבֹּשׁ אֶת הַבְּגָדִים אֶת רֹאשׁוֹ לֹא יִקְרַע וּבְגָדָיו לֹא יִקְרַע:
- וְהַכְתֵּן הַגְּדֹל מֵאֲחֵיו אֲשֶׁר יִצַּק עַל רֹאשׁוֹ שֶׁנֶּה מְשֻׁקָה וּמֵלֵא אֶת יָדוֹ לִכְבֹּשׁ אֶת הַבְּגָדִים אֶת רֹאשׁוֹ לֹא יִקְרַע וּבְגָדָיו לֹא יִקְרַע:
- וְהָא דִּקְדָּה מִשְׁפָּט הַבְּגָדִים מֵאֵת הַקָּטָן מֵאֵת זָכוֹר הַקָּבוֹל אִם שׁוֹר אֵם שֶׁהָ וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזֶּה וְהַלְוִיִּם וְהַקְּדָּה:

- דברים יח ג וַיֵּרָא פִּינְחָס בֶּן אֱלִעֶזֶר בֶּן אֶהֱרֹן הַכֹּהֵן וְיִקָּם מִחוּץ הַעֲדָה וַיִּקָּח רֶמֶחַ בְּיָדוֹ: במדבר כה ז וַיַּעֲמֵד פִּינְחָס וַיַּפְלֵל וַתַּעֲרַר הַמִּזְבֵּה:

- תהלים קו ל וְיָבֵא אֶחָד אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֶל הַקֶּבֶה וַיִּקְרַ אֶת שְׂנֵיָם אֶת אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאִשָּׁה אֶל קִבְּתָהּ וַתַּעֲרַר הַמִּזְבֵּה מִעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: במדבר כה ח

- וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין תַּתְּנוּ תְּרוּמָהּ לַכֹּהֵן מִזִּבְחֵי שְׁלָמִיכֶם: ויקרא ז לב

לעזי רש"י

אישפלדור"ן. עצם הכתף של חיית.

שיטה מקובצת

א] איזהו הזרוע. גיב עיי תוס' מנחות דף ק"ו ע"א:

קלד:

ראשית הגז והמתנות. תימה למאן דאית ליה לעיל (דף קלג:) דמתנות טבלי ליתני נמי מתנות לחיוב קודם שהורמו ולפטור אחר שהורמו המתנות דהוו שלו כי היכי דתני בזכור בהמה טמאה לחיוב ולפטור: **פִּיקָה** ש' גרגרת. היא טבעת הגדולה שעשויה עגולה כפיקה:

הזרוע המיומנת. אפילו לרצנן דדרשי פרק גיד הנשה (לעיל דף טו:) היך דפשיט איסוריה בזוליה ירך הכא מודו דלא שייך למדש הכי: **ד'ורש'י** המורות. פירש צערוך^[א] צסם רצ סעדיה גאון כמין המעשה דצלשון ארמי מהו חמךך מה מעשיך:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

דלא מפריש לה והרי מתנות דלא טבלי ותניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי וואם אין שם כהן מעלין אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן^[א] שאני מתנות כהונה דנתינה כתיבא ביה השתא דאתית להכי תרומה נמי נתינה כתיבא ביה ואלא תעזוב יתירא למה לי לכדנתיא^[א] והמפקיר את כרמו ולשחרר השכים ובצרו חייב בפרט ובעוללות קדים רבי אמי וזכה בהן והיכי עביד הכי והא כתיב ונתן ולא שיטול מדרשא קדים רבי אמי וזכה בהן והיכי עביד הכי והא כתיב ונתן ולא שיטול מעצמו רבי אמי נמי לעניים וזכה בהן ואיבעית אימא^[א] אדם חשוב שאני דתניא^[א] והכהן הגדול מאחיו ושיהא גדול מאחיו בנוי בחכמה ובעושר אחרים אומרים מגין שאם אין לו ישאחיו הכהנים מגדלין אותו תלמוד לומר והכהן הגדול מאחיו גדלוה משל אחיו: **בַּתְנִי'**^[א] ח'איזהו הזרוע מן הפרק של ארכובה עד כף של יד והוא של גזיר וכנגדו ברגל שוק ר' יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה עד סוכך של רגל^[א] אי זהו לחי מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת: **גַּמ'** ת"ר^[א] הזרוע זה^[א] זרוע ימין אתה אומר זה זרוע ימין או אינו אלא זרוע שמאל ת"ל הזרוע מאי תלמודא^[א] כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הכא נמי הזרוע המיומן שבזרוע והלחיים למאי אתא להביא יצמר שבראש כבשים ושער שבזקן תישיש והקבה למאי אתא להביא חלב שעל גבי הקבה וחלב שבתוך הקבה^[א] דאמר^[א] ר' יהושע^[א] כבהנים נהגו בו עין יפה ונתנהו לבעלים טעמא דנהגו הא לא נהגו דידיה הוא^[א] דורשי חמורות היו אומרים הזרוע כנגד היר וכן הוא אומר ויקח רומח בידו ולחיים כנגד תפלה וכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל קבה כמשמעה וכן הוא אומר ואת האשה אל קבתה ותנא מיייתי לה מהבא^[א] שוק הימין אין לי אלא שוק הימין זרוע מוקדשין מגין ת"ל^[א] תרומה זרוע חולין מגין ת"ל תתנו: איזהו לחי מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת: והתניא^[א] נוטלה ובית שחיטה עמה לא קשיא הא רבנן והא רבי חנינא בן אנטיגנוס^[א] דתניא מוגרמת פסולה העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה איבעית אימא הא והא רבנן ומאי עמה דבהמה:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

ואינעיס אימא אדם חשוב. כגון ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו אפילו משלו וכ"ש ממאי דאית ליה מעלמא: **בַּתְנִי' מן פרק של ארכובה**. ארכובה הנמכרת עם הראש: עד קף של יד. עצם רחב של כתף שקורין אשפלדור'ן: **והוא של גזיר**. וכן זרוע צולה האמור בזיר (במדבר ו) כך ניטלת: **וכנגדו ברגל שוק**. האמור בשלמים (ויקרא ז) נמי הוי שתי עצמות מן הפרק של ארכובה עד צוקא דאטמא דהיינו כל הירך: **סוכך של רגל**. היינו פרק שבין הקולית ועצם אמצעי: **הפרק של לחי**. אצל הדעיס וחומך כלפי מטה עד פיקה של גרגרת עד שיפוי כוצע שהוא פקעימאש^[א] ופתחה של קנה צית הצליעה דהיינו לחיים התחתונות עם הלשון: **גַּמ' הזרוע**. ונתן לכהן הזרוע: **כדאמר רבא**. צפרק גיד הנשה (לעיל דף סג.) אליצא דרבי יהודה דאמר אינו נוהג אלא צחמת והדעת מכרעת של ימין: ה' דהלחיים למאי אתא: חלז^[א] של הקצה וחלז שצטוך הקצה. חלז^[א] הקרוס: **כהנים נהגו בו עין יפה**. שלא ליטלו מן הבעלים. אלמא דמדאורייתא של כהנים הוא דנפקא ליה מה"א יתירא והקצה: **דורשי חמורות**. מקראות הסתומים: **היו אומרים**. מנלן דשל ימין מהכא: יד. שנותנין לכהן כנגד ידו של פנחס שעל כך ניתנה לו צרית כהונת עולם [במדבר כה] וזה שכרו ואיזו יד שעושה מלחמה הוי אומר של ימין: **זרוע המוקדשין**. של איל מזיר: **פ"ל פסנו**. תרומה לכהן: **זרוע חולין**. מתנות כהונה: **וציס שחיטה עמה**. היינו תופס צעומק האורא בצלכסון יותר מן הפיקה: **לעולם עד הפיקה ולא קשיא**. צרייתא דקרי לה צית שחיטה ר' חנינא היא דמכשיר שחיטה למעלה מצית הצליעה ומתניתין דלא קרי לה צית שחיטה רצנן היא: **ואינעיס אימא**. צרייתא נמי רצנן היא והאי עמה דקמני לאו עם הלחי אלא עם הבהמה היה נשאר צית שחיטה והלחי ניטל עם הפיקה:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין

ראשית הגז כו'. הכל כולוהו לא רמיא איסורא עלייהו אלא ממונא הילכך ספיקן לקולא: **ופדיון פטר חמור**. כדפרישית [סוע"א] מפריש טלה והוא לעצמו: **קמה אקמה רמי עליה**. *מתניתא אחריתי אשכח לר"מ דפטר צקמה של גר ספק נקצרה קודם שנתגייר ספק משנתגייר

ורמייהא אהא דקמני ספק לקט לקט ושני ליה צלשון צן אגרא אני שונה אותה: **צנישר**. מקוס: **אין מציאין**. אין צריך ישראל לטרוח ולהביא תרומה מן הגורן לעיר ליד כהן אלא כהן הולך ומציאה: **ואם אין שם כהן כו'**. אלמא צעי לאפרושה ולאצנועה עד דמשכח כהן ה"ג צעי לאצנועה עד דמשכח עניים: **שאני תרומה דענבל**. אוקרת הכל עליו משום טבל לפיכך על כרחו צריך להפריש: **למלוג צעגליש**. שמוגלין אותן צרותמין עם עורן ואוכלין אותן עם העור: **אין רשאי להפשיט אם הזרוע**. אלא נותנו לכהן כמו שהוא צעורו: **הראש לא יפשיט אם הלחי**. כדמרבינן לקמן מקרא יתירא שאף הלזמר שצראש כצביס הוא חייב ליתן לו וכ"ש העור: **ואם אין שם כהן**. למת לו המתנות: **מעליס אותם צדמים**. שם את דמי המתנות ואוכל המתנות ונותן דמיהם לכהן הבא ראשון: **נמינה כמינא צהו**. ועליו ליתן לכהן: **אלא תעזוב יתירא**. דכתיב צלקט למה לי חד צקדושים תהיו^[א] וחד צשור או כצצא^[א] לאו לרצויי שאפילו צמקוס שאין עניים שעליו להצניעם עד שימלא עניים: **חייב צפרט וצעוללוס כו'**. אע"ג דהפקר פטור מכולם דצכולוהו כתיב קיירין כרמך^[א] ולא של הפקר וצכולוהו מן כל שהוא אוכל ונשמר^[א] פרט לשל הפקרה^[א] להכי אהני תעזוב יתירא דכתיב צכולוהו לאמריי הפקר כי האזי גוונא דהדר איזו וזכה ציה. צלקט ופאה כתיב תעזוב יתירא חד צקדושים תהיו וחד צשור או כצז ופרט צכרס היינו לקט. צוללות חד צקדושים תהיו וכרמך לא תעולל וחד צמשנה תורה (כז) כי מצזור כרמך לא תעולל אחריו. שכתה חד גצי שכתת אלין^[א] וחד גצי שכתת כרס^[א] דלמרמין לעיל (דף קלג.) אחריו זז שכתה: **שקא דיגירי**. דיגירי זהב ששלחו ממקום אחר לצני הישיבה:

ואינעיס אימא אדם חשוב. כגון ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו אפילו משלו וכ"ש ממאי דאית ליה מעלמא: **בַּתְנִי' מן פרק של ארכובה**. ארכובה הנמכרת עם הראש: עד קף של יד. עצם רחב של כתף שקורין אשפלדור'ן: **והוא של גזיר**. וכן זרוע צולה האמור בזמיר (במדבר ו) כך ניטלת: **וכנגדו ברגל שוק**. האמור בשלמים (ויקרא ז) נמי הוי שתי עצמות מן הפרק של ארכובה עד צוקא דאטמא דהיינו כל הירך: **סוכך של רגל**. היינו פרק שבין הקולית ועצם אמצעי: **הפרק של לחי**. אצל הדעיס וחומך כלפי מטה עד פיקה של גרגרת עד שיפוי כוצע שהוא פקעימאש^[א] ופתחה של קנה צית הצליעה דהיינו לחיים התחתונות עם הלשון: **גַּמ' הזרוע**. ונתן לכהן הזרוע: **כדאמר רבא**. צפרק גיד הנשה (לעיל דף סג.) אליצא דרבי יהודה דאמר אינו נוהג אלא צחמת והדעת מכרעת של ימין: ה' דהלחיים למאי אתא: חלז^[א] של הקצה וחלז שצטוך הקצה. חלז^[א] הקרוס: **כהנים נהגו בו עין יפה**. שלא ליטלו מן הבעלים. אלמא דמדאורייתא של כהנים הוא דנפקא ליה מה"א יתירא והקצה: **דורשי חמורות**. מקראות הסתומים: **היו אומרים**. מנלן דשל ימין מהכא: יד. שנותנין לכהן כנגד ידו של פנחס שעל כך ניתנה לו צרית כהונת עולם [במדבר כה] וזה שכרו ואיזו יד שעושה מלחמה הוי אומר של ימין: **זרוע המוקדשין**. של איל מזיר: **פ"ל פסנו**. תרומה לכהן: **זרוע חולין**. מתנות כהונה: **וציס שחיטה עמה**. היינו תופס צעומק האורא בצלכסון יותר מן הפיקה: **לעולם עד הפיקה ולא קשיא**. צרייתא דקרי לה צית שחיטה ר' חנינא היא דמכשיר שחיטה למעלה מצית הצליעה ומתניתין דלא קרי לה צית שחיטה רצנן היא: **ואינעיס אימא**. צרייתא נמי רצנן היא והאי עמה דקמני לאו עם הלחי אלא עם הבהמה היה נשאר צית שחיטה והלחי ניטל עם הפיקה:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

ר' יהודה אומר אין נוהג אלא צחמת והדעת מכרעת של ימין וליף לה מה"א דהירך ורש היך משונה שצירכות [קדושין כא.] דורשי חמורות. קשרים וסחומים הכלולים במורה (ברכות כד.) מוגרמת פסולה. אפילו כובה במוך הטבעת ומיעוטא למעלה מטבעת הגדולה (לעיל יח.) העיד כו' על מוגרמת שהיא כשרה. ואפילו כולה למעלה מן הטבעת הגדולה, וכי אגמריה רחמנא הגרמה הלכה למשה מסיני, משפיעו כוצע ומעלהא אגמריה, והכי למלמא דכל עדות הלכתא היא (שם.) הדרן עלך הזרוע והלחיים

מסורת הש"ס

א) עיי' תוס' ר"ה ד: ד"ה לקטו. ב) [צ"ל למלוג]. ג) [צ"מ יא:]. ד) צ"ק כח. זל. נדרים מד: תמורה ו. מדה גל. ס) [נצרות יט. וס"ג]. ו) [הוריות ט. יומא יח. מוספתא יומא הוריות יב:]. ט) [במוספתא פ"ט ה"ג א"א ר' יהודה]. י) [עיי' ברכות כד. צפירש"י שם ד"ה דורשי רשומות]. יא) [בפסוק כתיב שוק הימין תתנו תרומה וז"ע אכן מפריש"י דכאך נראה שזהו גירסתו על נכון וזרוע מוקדשין מנין מ"ל תתנו ומצרי קרבן אהרן פרשת זא פט"ז נראה דגויסתמו שוק הימין וכו' וזרוע חולין מנין מ"ל תתנו וזרוע מוקדשין מנין מ"ל תרומה]. יב) [מוספתא פ"ט ה"ג]. יג) [לעיליט:]. יד) [ויקרא יט]. יא) [שם טו]. יז) [ויקרא יט, כג דברים כד]. יח) [פאה פ"א מ"ד]. יט) [שבת פח:]. ק) [נדרים כד]. קא) [שם]. קב) [צ"ל פקיעמה. רש"י]. קג) [צ"ל הקרוב]. קד) [שער המד כ' ועיי' תוס' סוטה טו. ד"ה כמין ומה שכתבתי שם על הגזיון].

גזיון הש"ס

גמ' א"ל לעני ולגר כו'. הכי איתא בירושלמי ריש רש"י דפאה צסם רצניי: רש"י ד"ה קמה וכו' מוגרמת אחריזי וכו'. עיי' משנות הרי"י מנגס ק"ו:

הגהות הב"ח

א) גמ' ומציאה מפני הפסד כהן שאני: (ב) שם ומלג שמתוך הקצב אמר ר' יהושע בן לוי כהנים כל"ל ואת ד' נמחק: (ג) רש"י ד"ה שלב שעל גבי הקצה:

מוסף רש"י

דנתינה כתיבא ביח. דכתיב (דברים כו) ונתמה ללוי, זה מעשר ראשון, לגר ליחוס ולאמנה זה מעשר עני (ב"מ יא.). ולשחרר השכים ובצורו. וזכה ציה איזו עצמו (נדרים מד:) קודם שיבא עניים לצצורו שזכו בהפקר אם היו קודמין (ב"ק צד.). חייב בפרט ובעוללות. אע"ג דהפקר פטור מפאה, דמנן (פאה פ"א מ"ד) כל שהוא אוכל ונשמר חייב צמשער וצפאה. אפילו הכי כי האזי הפקר חייב צכל הני דמפרש טעמא כהגורו עליס (שם) דכתיב ציה תעזוב יתירא (שם כח.) ובניי"ז שם צד. ותחורה ג. וזדה (טא.) ופטור מן המעשר. דלא כתיב ציה תעזוב יתירא (ב"ק כח.). הירך המיומנת שבירך. צפקן גיד הנשה (לעיל ז:)

ר' יהודה אומר אין נוהג אלא צחמת והדעת מכרעת של ימין וליף לה מה"א דהירך ורש היך משונה שצירכות [קדושין כא.] דורשי חמורות. קשרים וסחומים הכלולים במורה (ברכות כד.) מוגרמת פסולה. אפילו כובה במוך הטבעת ומיעוטא למעלה מטבעת הגדולה (לעיל יח.) העיד כו' על מוגרמת שהיא כשרה. ואפילו כולה למעלה מן הטבעת הגדולה, וכי אגמריה רחמנא הגרמה הלכה למשה מסיני, משפיעו כוצע ומעלהא אגמריה, והכי למלמא דכל עדות הלכתא היא (שם.) הדרן עלך הזרוע והלחיים